

1520968-06.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248160/2022 - 08º D.P. BRAS, 27338288 - 08º D.P. BRAS, 2248160 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ BORGES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1520968-06.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520968-06.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248160/2022 - 08º D.P. BRAS, 27338288 - 08º D.P. BRAS, 2248160 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ BORGES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ANDRÉ BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo

33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 11h, na Praça da Sé, altura do nº 1, Sé, nesta cidade e comarca da capital, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 27 de porções de crack (pesando 6,9g), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 58/60).

Recebida a denúncia (fls. 66), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução das penas pelo privilégio e a fixação de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 10 e 11), laudo pericial de constatação prévia (fls. 17/19), imagem fotográfica (fls. 29) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 80/82).

O réu confessou o tráfico de drogas na fase policial (fls. 08).

Em juízo, André alegou que morava pela Praça da Sé há uma semana, porque havia brigado com o pai. Estava próximo ao chafariz quando, sozinho, foi abordado pelo GCM Tiago. De pronto confessou que tinha consigo cinco porções de crack para o consumo pessoal. O policial chegou a mandar que as guardasse. Porém, quando descobriu de sua condenação anterior por tráfico de drogas, resolveu levá-lo ao distrito policial.

O guarda municipal Paulo Batista de Jesus narrou que, na data do fato, em patrulhamento pela Praça da Sé, avistou o réu acompanhado de outros dois indivíduos, conversando. Chegou a presenciar o momento em que André estendeu a mão e entregou algo para um daqueles rapazes. Ao perceber a viatura da GCM, daí, os três correram em fuga. Conseguiu deter apenas o acusado e, em seu poder, apreendeu aproximadamente 25 porções de crack, além de R\$ 27,00 em espécie. Quando arguido, André admitiu o intuito mercantil da posse da droga. Tratava-se de porções individuais embaladas em plástico transparente, recordou o policial.

O guarda municipal Tiago Moreira da Silva narrou que, em policiamento pela Praça da Sé, avistou algumas pessoas adentrando uma barraca do tipo iglu. Presenciou uma ou duas pessoas entrando e saindo daquela barraca. Presenciou ainda o réu recebendo dinheiro (nota cinco ou dez reais) e entregando de volta entorpecentes. Então resolveu pela abordagem e deteve André sentado dentro da barraca, junto de um usuário de crack. Em seu poder apreendeu vinte e poucos reais e porções de crack embaladas em diversos saquinhos, "como uma rabiola de papagaio". Quando perceberam a viatura, os compradores da droga fugiram correndo. Reconheceu a droga a fls. 29. Informou que o réu parecia ser um rapaz muito educado.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O réu confessou o crime na fase policial.

E malgrado as discrepâncias verificadas nos depoimentos dos guardas civis metropolitanos Paulo e Tiago, na essência, ambos convergiram sobre ter presenciado

a venda da droga, a prisão do acusado na posse das 25 (ou 27) porções de crack, a forma de embalagem da droga (em plástico, uma a uma, como uma rabiola de pipa, nas palavras de Tiago) e a apreensão do dinheiro, tudo em conformidade com a confissão extrajudicial.

O próprio réu, em juízo, não negou estivesse na posse de porções de crack quando preso. Alegou, porém, retratando-se da confissão policial, que possuía apenas cinco porções da droga, para o consumo pessoal, sem respaldo alguma na prova colhida.

Não é demais registrar que André não é novato na seara do crime. Contando com 21 anos de idade, o agente já é reincidente específico, o que ainda mais reforça a verossimilhança dos fatos narrados na denúncia.

A divergência sobre como se deu abordagem (no interior de uma barraca ou após breve tentativa de fuga), frente a confissão policial e a evidência da apreensão da droga e do dinheiro, é questão de somenos importância e não obsta a pretensão punitiva do estado. Como ponderou a Douta Promotora de Justiça em suas alegações finais: "(...) os guardas municipais ouvidos tanto na fase policial quanto em Juízo detalharam como se deu a prisão em flagrante do acusado, que foi detido na posse das drogas descritas na denúncia, além de quantia em dinheiro, oriunda da venda dos entorpecentes. Os guardas confirmaram que o réu confessou de pronto a prática do tráfico e que o dinheiro apreendido era produto da venda de drogas. Em que pese os depoimentos dos guardas terem um pouco de informações diferentes, este fato não desmerece esta prova, posto que um depoimento acrescentou o outro. Eles não foram contraditórios. Nem se pode falar em divergência neste caso (...)"

A quantidade de drogas apreendidas (confira-se imagem fotográfica de fls. 29) somadas à apreensão de dinheiro e às circunstâncias da prisão (ambos os policiais presenciaram ao menos uma entrega da droga) não deixam dúvida sobre o intuito mercantil.

O caso é realmente triste, mas nada resta a ser feito em favor do acusado frente as circunstâncias do caso e em conformidade com legislação de drogas vigente no país. Não se duvida que o acusado seja viciado em drogas. Isso, porém, não o escusa da prática do tráfico. É bastante comum, lamentavelmente, a figura do usuário-traficante, que comercializa a droga para alimentar o próprio vício, como parece ser o caso dos autos.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

André é reincidente específico (condenação por tráfico da 3ª Vara do Foro de Itanhaém-SP, autos nº 1500129-74.2021.8.26.0266 – fls. 31/33). Cumpre, assim, acrescer as penas de mais 1/6, perfazendo 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não é caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 diante da comprovada reincidência.

Pelo mesmo fundamento fixa-se o regime prisional fechado.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar ANDRÉ BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

Indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade à míngua de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Decreta-se a perda do numerário apreendido em favor do Funad, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA